



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1289 del 10/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 191 del 10/08/2026

PROPOSTA N. 2286 del 10/08/2026

OGGETTO: Acquisto di n. 2 fasce tricolori per la celebrazione di matrimoni, ad uso degli ufficiali di Stato Civile dell'ente. Impegno di spesa. CIG. BCAD9B7347

Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria Ufficio Economato

Atteso che con Decreto Sindacale n. 1 del 02/02/2026, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, confermandone nello specifico quello di Dirigente del Settore Economico-finanziario;

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell'Ente:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025, con la quale è stato approvato il Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025, con la quale è stato integrato e parzialmente modificato il PIAO 2025 -2027, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 197/2025;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026, avente ad oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm.e ii., in particolare l'art. 107, funzioni e responsabilità della dirigenza, gli artt. 183 e 191, impegni di spesa e l'art. 192, determina a contrarre;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm.e ii., in particolare l'art. 4, comma 2, funzioni e responsabilità dirigenziali;

il decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

il decreto legislativo 209/2024 contenente nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal dipendente Rocco Ferraro, funzionario amministrativo della Sezione Provveditorato Economato, in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 dal quale riceve la seguente relazione;

Fatte salve situazioni allo stato ignote, non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale (previste dalle disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo alla normativa anticorruzione e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici) rispetto all'adozione del presente atto;

Premesso che, con nota del 23 luglio 2026 acquisita agli atti, gli ufficiali di stato civile dell'ente hanno chiesto la fornitura di due fasce tricolori da indossare durante la celebrazione dei matrimoni;

Ricordato che:

l'art. 70 del D.P.R. n. 396/2000 impone all'Ufficiale di Stato Civile l'obbligo di indossare la fascia tricolore durante la celebrazione del matrimonio;

ai sensi dell'art. 50, comma 12, del d.lgs. n. 267/2000, la fascia deve recare lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune;

va portata a tracolla sulla spalla destra, con il colore verde rivolto verso il collo e il rosso verso il basso;

Vista l'esigenza manifestata dal responsabile del servizio di Stato Civile e preso atto dell'autorizzazione alla procedura rilasciata dal dirigente di settore (e-mail del 30.07.2026 agli atti);

Posto che tra le competenze attribuite alla Sezione Provveditorato Economato rientra anche quella della gestione delle spese di funzionamento dell'Ente, ivi comprese quelle per le divise del personale;

Considerato che l'acquisto delle fasce tricolori è funzionale all'adempimento pubblico;

Considerato che il ricorso ad una procedura negoziata, in considerazione dell'entità del valore economico della prestazione in argomento risulterebbe sproporzionata in termini di costi/benefici e di celerità del procedimento;

Evidenziato che l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visti l'articolo 17, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, che impone l'adozione della decisione di contrarre prima dell'avvio delle procedure di affidamento, demandando allo stesso atto, per gli affidamenti diretti, l'individuazione dell'oggetto, dell'importo, del contraente, delle ragioni della scelta, dei requisiti di carattere generale e, se necessari, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato che l'art. 49 comma 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00;

Richiamato il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006;

Visto che ai fini del conseguimento di tale scopo, secondo l'esito dell'istruttoria ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico Atelier Ascoti S.r.l. (con sede in via Garibaldi, n. 78/80 - 89044 Locri, P.Iva 00277880803) si è dichiarato disponibile all'esecuzione della fornitura di cui al presente provvedimento, alle condizioni richieste, per il corrispettivo di euro 470,00 oltre IVA al 22%, come risulta dall'offerta del 04.08.2026, assunta al ns. prot. n. 63579 del 07.08.2026;

Considerato che detta offerta risulta essere ragionevole e di effettiva convenienza per l'Ente rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante ed inoltre l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a euro 5.000,00 per cui questa Amministrazione può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa nè a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006;

Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, che graveranno sul capitolo 1175/3 (beni e materiale di consumo n.a.c.) del bilancio anno 2026/2028 esercizio 2026;

Dato atto che:

il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva compresa e non sussistono rischi da interferenza, come verificato da attività istruttoria preventiva;

Atelier Ascioti S.r.l., con sede in via Garibaldi, n. 78/80 - 89044 Locri, P.Iva 00277880803, presenta posizione contributiva regolare come emerge da allegato DURC prot. INAIL_53756978, con scadenza 13/08/2026;

la presente procedura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 l. n. 136/2010 e ss. mm. e ii., pertanto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito all'uopo il seguente Codice Individuazione di Gara: BCAD9B7347, da riportare nella successiva documentazione contabile;

le somme saranno liquidate con distinto atto, una volta espletata la fornitura e verificata la corretta esecuzione del contratto, su presentazione di regolare fattura elettronica;

Dato atto di dover procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Atelier Ascioti S.r.l. (con sede in via Garibaldi, n. 78/80 - 89044 Locri, P.Iva 00277880803), per un importo complessivo di euro 573,40 (IVA compresa), come da preventivo agli atti dell'ufficio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 è previsto che nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti che la stazione appaltante verifica, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Visto che l'operatore economico ha reso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui gli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 - come meglio specificato dagli artt. 96, 97 e 98 del medesimo decreto - e dei requisiti professionali minimi richiesti, la cui documentazione è già acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti e applicati:

- l'art. 1, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo il quale "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";
- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che "nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";

Stabilito pertanto, ai sensi del citato art. 192 del d.lgs. 267/2000, quanto segue:

- il fine principale che il contratto intende perseguire è garantire l'uso del distintivo obbligatorio per legge durante la celebrazione dei matrimoni civili;
- l'oggetto del contrarre è la fornitura di due fasce tricolori destinate agli Ufficiali di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni;
- la fornitura è disciplinata dal preventivo, acquisito al prot. gen. nr. 63597 del 07/08/2026;
- fornitore: Atelier Ascioti S.r.l.;
- ragione della scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), d. lgs. n. 36/2023;

Visti e richiamati:

lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 29/11/2024 e successive modificazioni e integrazioni;
il regolamento di contabilità dell'Ente;
il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

Richiamato il comunicato del Presidente Anac del 18 giugno 2025 ad oggetto: "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il comunicato del presidente del 18/12/2024", con il quale è stata prorogata, sine die, la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dei contratti pubblici (PCP) dell'ANAC per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Dato atto che pertanto il codice CIG della procedura in oggetto è stato acquisito mediante ricorso alla PCP è risulta essere: BCAD9B7347;

Dato atto che è conservata agli atti la Visura Camerale e il certificato che attesta l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC per la ditta suddetta;

Rilevato ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti, che non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione;

Richiamato l'obbligo per l'affidatario, nonché per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di rispettare il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici nonché il codice di comportamento integrativo dell'Ente, a pena di risoluzione unilaterale dell'incarico;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Attestato che il presente atto è stato formulato su proposta del Responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio procedimentale;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 e come RUP ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dipendente Rocco Ferraro, del Settore Economico Finanziario;

Accertato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento per complessivi euro 573,40 (IVA inclusa) da imputarsi al capitolo 1175/3, Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

Dato atto che la liquidazione avverrà con successivo e separato atto, previa emissione di fattura elettronica sul codice univoco UF3BNM tenendo conto del seguente cronoprogramma dei pagamenti:

data emissione fatture entro il 30 agosto 2026;
data scadenza pagamento fatture entro il 30 settembre 2026;
importo complessivo da liquidare euro 573,40

Ravvisata la propria competenza e attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

A seguito di quanto sopra esposto,

DETERMINA

di considerare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di accettare il preventivo richiesto fornito dalla ditta Atelier Ascioti S.r.l, (con sede in via Garibaldi, n. 78/80 - 89044 Locri, P.Iva 00277880803) con prot. n.63579 del 07/08/2026;

di approvare la spesa complessiva di euro 573,40 (di cui euro 470,00 per imponibile ed euro 103,40 per IVA al 22%) per l'acquisto di n. 2 (due) fasce tricolori destinate agli Ufficiali di Stato Civile dell'ente per le celebrazioni dei matrimoni;

di procedere all'affidamento diretto, senza ricorso al Me.Pa., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di due fasce tricolori come in premessa specificato alla Ditta Atelier Ascioti S.r.l, con sede in via Garibaldi, n. 78/80 - 89044 Locri, P.Iva 00277880803, per l'importo complessivo di euro 573,40 IVA inclusa, così come previsto dal richiamato preventivo all'uopo presentato dall'affidatario

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.:

Data emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo complessivo
entro il 30/08/2026	entro il 30/09/2026	Euro 573,40

di impegnare conseguentemente la somma di euro 470,00 imponibile oltre IVA al 22% (pari a euro 103,40) per una spesa complessiva di euro 573,40 (IVA inclusa), al capitolo 1175/3 del Bilancio 2026/2028 esercizio 2026, Piano Finanziario 1.03.01.02.999, che presenta la necessaria disponibilità;

di subordinare il pagamento del corrispettivo dovuto su presentazione di regolare fattura elettronica sul codice univoco UF3BNM controllata in ordine alla regolarità della prestazione e con pagamento sul conto dedicato come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di CIG (Codice Identificativo di Gara): BCAD9B7347;

di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis, l. n. 241/1990, dell'art. 1, co. 9, lett. e), l. n. 190/2013, degli artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013, nonché del codice di comportamento integrativo comunale approvato con deliberazioni di G. c. n. 341/2023, che, allo stato attuale, per il presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, sia pure potenziale, in capo alla Responsabile del procedimento e al soggetto che lo adotta;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, Responsabile del Procedimento (RUP) è il Funzionario Rocco Ferraro;

di dare atto, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, co. 1, d. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta Responsabile di Settore;

di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

di specificare che

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013 dell'art. 9 del d.P.R. 62/2013;

il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il Responsabile del procedimento
Rocco Ferraro

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2286 del 10/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 10/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 191 del 10/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1175	602	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	573,40

a favore di:

Codice	Fornitore
20935	ATELIER ALFARONE & ASCIOTI SNC

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Acquisto di n. 2 fasce tricolori per la celebrazione di matrimoni, ad uso degli ufficiali di Stato Civile dell'ente. Impegno di spesa. CIG. BCAD9B7347

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 10/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.